



AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SQUILLACE

(PROVINCIA DI CATANZARO)

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AD INDAGINE GEOLOGICA DEI LAVORI PER L' "PROGRAMMA BORGOVIVO: CULTURA, TRADIZIONE ED INNOVAZIONE".

CUP: C87H21000240002 - CIG:

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno, il giorno del mese di nella Residenza Comunale di Squillace (CZ) si sono costituiti,

DA UNA PARTE

L'Amministrazione Comunale di Squillace, nel seguito denominata "Committente", in persona dell'arch. Antonio Macaluso, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Squillace (CZ) (P.I. 00182160796) il quale interviene, agisce e stipula esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo, per la su espressa qualifica;

DALL'ALTRA

.....
Premesso che con determina del Responsabile del Settore n° in data, è stato individuato il suddetto professionista, quale tecnico a cui affidare l'incarico per indagini geologiche: per il "Programma Borgovivo: Cultura, Tradizione ed Innovazione", finanziato con fondi della Regione Calabria - Dipartimento "Istruzione e Cultura" giusta Convenzione con il Comune di Squillace in data 15/04/2021 Rep. n° 9088.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Tra le parti come sopra costituite, con la presente scrittura, redatta in due originali, di cui uno per ciascuna delle parti contraenti, si è convenuto:

Art. 1 - Premesse

Quanto esposto nella premessa è da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto

L'Ente committente affida al, che accetta, l'incarico per la redazione degli elaborati tecnici previsti per la progettazione dell'intervento in oggetto, come previsto dalla normativa vigente, dal D. Lgs n° 50/2016, e dal D.P.R. n. 207/2010, relativo allo **studio geologico e geotecnico**.

Art. 3 - Obblighi dell'Incaricato

Con la presente Convenzione le il Professionista si obbliga alle seguenti attività professionali:

- a) n° 4 Indagini geotecniche sondaggi penetrometrici dinamici continui super pesanti D.P.S.H. standard UNI EN ISO 22476-2;
- b) n° 5 Indagini geofisiche prospezione sismica MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves);
- c) n° 2 Tomografia sismica a rifrazione;
- d) Relazione geologica, Relazione geotecnica, Indagini Geologiche e Relazione di pericolosità sismica di base.

La Campagna di indagini e prove dovrà essere condotta in collaborazione con i tecnici incaricati della progettazione.

Tutte le elaborazioni cartografiche dovranno essere fornite in formato vettoriale; per quanto riguarda le modalità e gli elaborati grafici necessari alla progettazione, si rimanda a quanto disposto dal D.P.R. n. 207/2010.

Il Committente potrà chiedere tutte quelle integrazioni ritenute necessarie al miglioramento della fase progettuale in atto e tutti quegli elaborati grafici qui non espressamente citati e previsti dal D.P.R. n. 207/2010.

Il Committente, si riserva la proprietà degli elaborati appositamente prodotti nell'ambito del presente incarico, realizzati su qualunque supporto (cartaceo, digitale o altro supporto meccanico).

Art. 4 - Condizioni particolari di contratto

Il Professionista svolgerà l'incarico secondo le disposizioni impartite dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Squillace (CZ).

Il Professionista, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative, come pure deve osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti autorità in materia di progettazione, le norme fiscali ed ogni e qualsiasi norma possa comunque interessare la prestazione. Il Professionista prende, inoltre, atto che il presente incarico non comporta il suo inserimento nell'apparato organizzativo del Committente. Dichiaro sotto la propria responsabilità di non aver in corso alcun rapporto di impiego o di prestazione professionale incompatibile con l'incarico affidatogli con il presente atto e di non trovarsi in alcuna delle cause che gli impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione, secondo quanto stabilito dalla legislazione vigente.

L'Amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio, utilizzare, nel modo che riterrà più opportuno, apportandovi tutte le modifiche e le integrazioni che saranno ritenute necessarie, al materiale fornito dal professionista senza che questi possa sollevare eccezioni di sorta.

Il Professionista si impegna ad introdurre negli elaborati prodotti, anche se già consegnati, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio dell'Ente attuatore, qualora non producano modifiche alle norme tecniche vigenti, ed alla deontologia professionale, fino alla definitiva approvazione del progetto stesso, ma con conseguente proroga dei termini di consegna.

Il Professionista si impegna a rielaborare i documenti presentati, adeguandoli alle eventuali richieste della Committenza, senza che ciò possa portare oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 5 - Liquidazione del compenso

Il compenso fisso ed invariabile spettante all'incaricato ammonta a complessivi € (euro/00), onnicomprensivo di spese, contributi previdenziali ed IVA, e verrà liquidato successivamente alla formale consegna degli elaborati e delle risultanze delle indagini geologiche in oggetto, e dietro presentazione di regolare fattura elettronica.

La liquidazione del compenso sarà effettuata entro 30 gg. dalla presentazione della fattura elettronica, previa verifica della regolarità della prestazione eseguita a cura del Responsabile Unico del Procedimento.

Il Comune di Squillace si impegna a dare immediata comunicazione alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Catanzaro della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 6 - Garanzie

Il Professionista è responsabile dei compiti a lui assegnati con la presente Convenzione ed è chiamato a risponderne per le eventuali maggiorazioni dei costi derivanti da suoi errori, omissioni o incompetenze.

Art. 7 - Cessione della prestazione

L'incarico dovrà essere svolto dal Professionista sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità. Non è consentito al Professionista cedere il presente Contratto ad altro professionista, pena la nullità dell'atto stesso.

Art. 8 - Tempi di consegna

Il tempo utile per la consegna degli elaborati relativi all'incarico dovranno essere consegnati entro e non oltre **giorni (.....)** in congrue copie cartacee e su supporto informatico (CD), in formato PDF.

Art. 9 - Penali

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per la consegna degli elaborati verrà applicata una penale sul compenso stabilito pari al 2% per ciascun giorno di ritardo.

Nel caso che il ritardo ecceda i **10** giorni, l'Amministrazione resterà libera da ogni impegno nei confronti del professionista inadempiente e si riserva la facoltà di poter dichiarare rescissa la presente convenzione, o di rimborsare parzialmente al professionista le somme relative a quanto elaborato fino a quel momento.

Le penali, comunque, non possono superare il 10% dell'importo complessivo del corrispettivo contrattuale.

Le penali non escludono la responsabilità del Professionista per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione comunale.

Per eventuali ritardi determinati da cause di forza maggiore e altre simili circostanze che abbiano impedito il regolare svolgimento dell'incarico, il Professionista può chiedere una proroga prima della data di conclusione della prestazione. L'Amministrazione si riserva il diritto di concedere o meno tale proroga.

Art. 10 - Polizza Responsabilità Civile Professionale

Il progettista incaricato, dovrà essere munito in base al D. Lgs. n° 50/2016 e s. m. i., nonché alle norme del D.P.R. 207/2010, di una polizza di Responsabilità Civile Professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza professionale.

Tale polizza copre, in particolare, i rischi derivanti da errori ed omissioni nella redazione del progetto, che possano determinare a carico dell'Amministrazione Comunale nuove spese progettuali e/o maggiori costi.

La polizza dovrà essere valida per tutta la durata dell'incarico de quo.

La mancata presentazione della polizza di garanzia di cui sopra, esonera l'Amministrazione Comunale dal pagamento della parcella professionale.

Art. 11 - Adempimenti a carico del Committente

La natura della prestazione unita all'inesistenza di vincoli di subordinazione verso l'Amministrazione, esclude che per effetto della medesima possa configurarsi un rapporto di lavoro subordinato; pertanto nessun trattamento accessorio, sia economico che previdenziale ed assistenziale potrà essere corrisposto e/o preteso, se non espressamente previsto dalle normative che regolano la fattispecie contrattuale.

L'esecuzione del servizio ed il regolare adempimento di tutte le prescrizioni dettate dalla presente convenzione saranno seguite e verificate dal committente.

Il Responsabile del procedimento non assumerà responsabilità alcuna nei confronti dell'incaricato per ogni evento o danno che potesse verificarsi nel corso o comunque in occasione ed in conseguenza dell'esecuzione della prestazione affidata.

Art. 12 - Risoluzione per inadempienze

Il committente potrà disporre la risoluzione dell'incarico di cui alla presente convenzione nel caso in cui il Professionista non ottemperi in tutto o in parte agli obblighi ivi contenuti o alle prescrizioni impartite dall'Amministrazione stessa per il suo espletamento. In tal caso spetteranno al professionista i compensi in proporzione alle prestazioni correttamente svolte, fatto salvo il risarcimento degli oneri e delle maggiori spese che l'Amministrazione dovrà sostenere a causa dell'inadempimento dell'incarico.

Inoltre le parti concordemente convengono che il presente contratto potrà essere risolto anticipatamente ad iniziativa del committente, nel caso in cui si ritenesse superato l'oggetto del presente contratto e/o si ritenesse opportuno ricorrere ad altre e diverse forme di collaborazione o richiedere la sospensione dei lavori. In tale eventualità, il committente sarà tenuto a corrispondere all'incaricato, che dichiara di aver tenuto conto di tale possibile evenienza nella formulazione del corrispettivo contrattuale, il corrispettivo per l'opera sino a quel momento svolta. In tale eventualità verranno corrisposti al Professionista i compensi previsti in proporzione alle prestazioni effettivamente svolte, previa presentazione di una relazione tecnica sull'attività eseguita e l'emissione di regolare fattura.

Art. 13 - Risoluzione controversie

Eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione saranno deferite all'autorità giudiziaria competente del Foro di Catanzaro. In pendenza del giudizio sono sospesi gli obblighi della presente convenzione.

Art. 14 - Incompatibilità

Il professionista dichiara di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi di legge e contrattuali.

Art. 15 - Effetti della convenzione

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento al D. Lgs. n. 50/16 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. n. 207/2010, nonché alle Norme del Codice Civile che il Professionista accetta e si impegna a rispettare. La presente convenzione è impegnativa fin dal momento della sottoscrizione per il Professionista e lo sarà per il committente, successivamente, se dovute alle approvazioni di legge.

Art. 16 - Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti la stipula della presente convenzione che verrà stipulato nella forma delle scrittura privata semplice sono a carico del professionista. Il presente atto sarà registrato in caso d'uso ai sensi di legge. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

Art. 17 - Domicilio

Le parti eleggono domicilio, presso gli uffici del Comune di Squillace, Piazza Municipio, n. 1.

Art. 18 -Trattamento dati personali

Il Committente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, informa l'incaricato che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 19 - Dichiarazione di incompatibilità

Il professionista dichiara sotto la propria personale responsabilità che non ha rapporti con Amministrazioni Pubbliche che implicino incompatibilità con l'esercizio della libera professione, in relazione all'incarico affidato.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PROFESSIONISTA

p. IL COMUNE DI SQUILLACE